

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4919/2543

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นาย เกรียงศักดิ์ เนตรโพธิ์แก้วหรือ
เนตรโพแก้ว

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 295

บริเวณที่ผู้เสียหายถูกแทงอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายลึกประมาณ 3 ถึง 4 เซนติเมตร ถ้าหากถูกแทงแรงกว่านี้ อาจจะทำให้ถึงแก่ความตายเนื่องจาก ทะลุหัวใจ แม้อาวุธ มีดของกลางจะเป็นมีดขนาดเล็กที่ใช้ปลอกผลไม้ แต่ก็มีความยาวเฉพาะใบมีดถึง 11 เซนติเมตร กว้าง 1.7 เซนติเมตร และมีความแหลมพอที่จะทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ ความตายได้ เมื่อจำเลย แทงผู้เสียหายบริเวณอวัยวะสำคัญจนมีดหัก แสดงว่า แทง โดยแรงแล้ว ยังได้ใช้ขวดสุราและขวดน้ำดื่มที่ศีรษะผู้เสียหายอีกหลายครั้ง ส่องแสดง ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายมิใช่เพียงเจตนาทำร้าย เมื่อการกระทำของ จำเลยไม่ บรรลุผลจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 33 ริมมีดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 12 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษจึงลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 8 ปี ริมมิดของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน คำให้การในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์มีผู้เสียหาย นางสาวเพชรรัตน์ นราโต และนายนิคม ปานมณี มาเป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า จำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมที่เตรียมมาแทงที่บริเวณราวนมผู้เสียหาย 1 ครั้ง ผู้เสียหายเซล้มไปที่โต๊ะด้านข้าง จำเลยใช้ขวดเหล้าและขวดน้ำดื่มที่ศีรษะผู้เสียหายอีกหลายครั้งจนศีรษะผู้เสียหายแตกอาวุธมีดที่จำเลยแทงผู้เสียหายหักตกอยู่บนพื้นที่เกิดเหตุ แล้วจำเลยหลบหนีไป และนายธำรง ประสพโภคกร พยานแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้เสียหายเบิกความว่า บริเวณที่ผู้เสียหายถูกแทงนี้อยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายลึกประมาณ 3 ถึง 4 เซนติเมตร ถ้าหากผู้เสียหายถูกแทงแรงกว่านี้ ก็อาจจะทำให้ถึงแก่ความตายเนื่องจากทะลุหัวใจ ผู้เสียหายเป็นหญิงหากจะทำให้บาดเจ็บถึงหัวใจแล้วอาวุธที่ใช้แทงต้องมีความยาว 10 เซนติเมตรขึ้นไป เห็นว่า แม้อาวุธมีดของกลางจะเป็นมีดขนาดเล็กที่ใช้ปลอกผลไม้

แต่ก็มีความยาวเฉพาะใบมีดถึง 11 เซนติเมตร กว้าง 1.7 เซนติเมตร และมีความ
แหลมพอที่จะทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ เมื่อจำเลยแทงผู้เสียหายบริเวณ
อวัยวะสำคัญจนมีดหัก แสดงว่า แทะโดยแรงแล้วยังได้ใช้ขวดสุราและขวดน้ำดื่มที่
ศีรษะผู้เสียหายอีกหลายครั้ง ส่องแสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายมิใช่เพียง
เจตนาทำร้าย เมื่อการกระทำของจำเลยไม่บรรลุผลจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า ข้อ
ต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดเพียงฐาน
ทำร้ายผู้เสียหายนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------